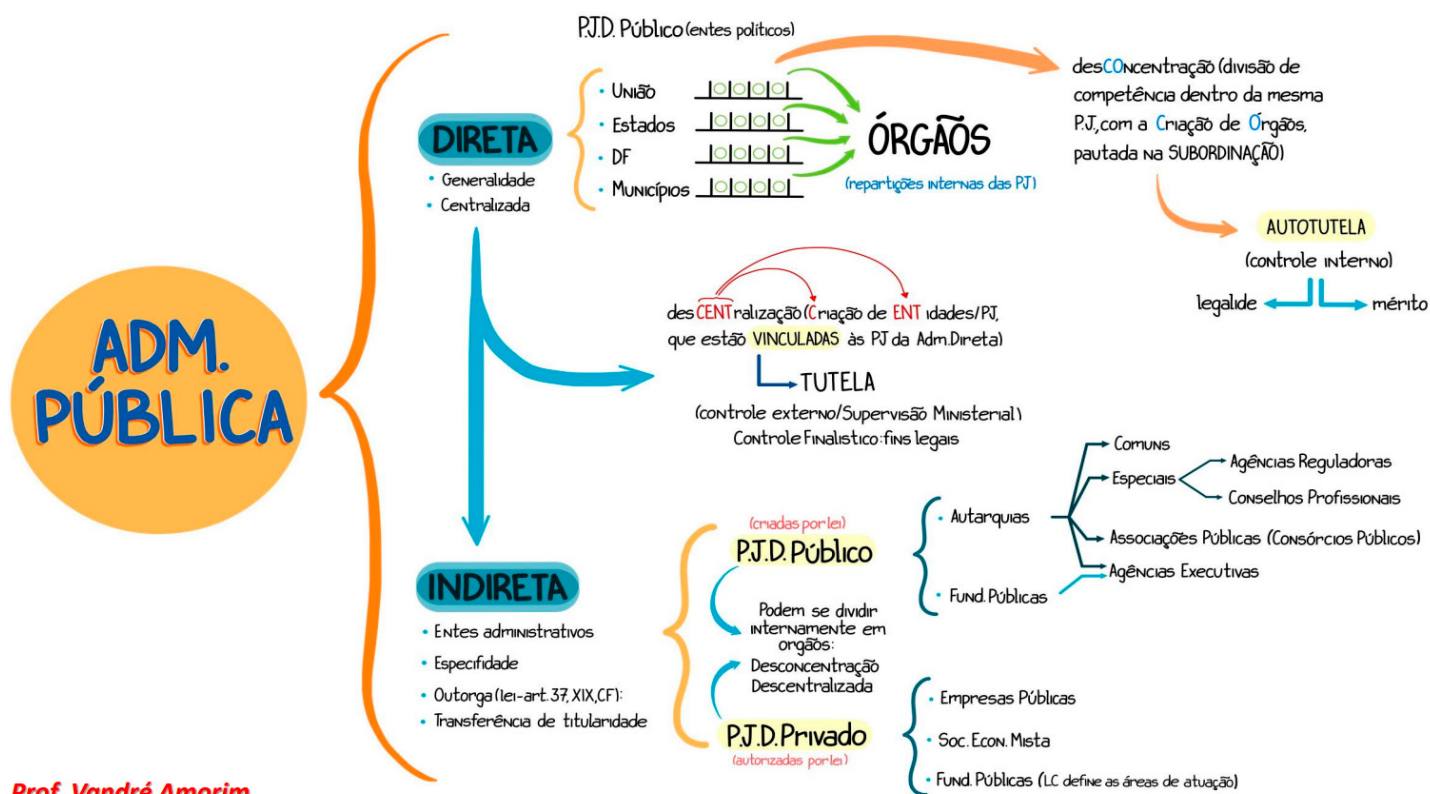


ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA XI

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Prof. Vandr  Amorim

Empresas estatais

Dentro da Administração Pública Indireta, no que tange ao Direito Privado, existem as chamadas empresas estatais. Nesse ponto, vale citar que a mídia acaba pautando os concursos, já que algumas questões de provas são retiradas de textos extraídos de reportagens. Logo, esteja atento a expressão as estatais, por exemplo, “O Brasil pretende agora privatizar as estatais” ou “As estatais estão causando um prejuízo para o Brasil”.

ANOTAÇÕES

Nesse caso, o nome estatais é uma forma abreviada de se referir a empresas estatais. Exemplo: “As estatais não geram mais o lucro que geravam antigamente”, “Mais outra estatal criada pelo Estado”, “Nos últimos 10 anos, foram criadas X estatais”, “Agora, a intenção é privatizar as estatais”. Nessa situação, quando se trata de privatizar, não abrange todos os órgãos do Estado – isso faz referência as chamadas em empresas estatais.

Um outro detalhe importante em relação ao nome é o fato de que, quando se refere tecnicamente a palavra “empresa”, esse não é o que popularmente se usa. Por exemplo, “Eu fui a uma empresa ontem comprar alguma coisa”. Na realidade, a pessoa não foi a uma empresa, pois o termo “empresa” significa a atividade, isto é, a atividade empresarial. Dessa forma, a expressão “empresa estatal” indica que é o Estado desempenhando uma atividade comercial e econômica. No entanto, popularmente, se utiliza dessa maneira e é uma compreensão tranquila nas provas também, de que o termo empresa estatal é uma pessoa, a empresa estatal X, a empresa estatal Y etc.

Nesse caso, o essencial é compreender a ideia de que há o Estado desempenhando a atividade de empresa, ou seja, é o Estado desempenhando a atividade comercial e a atividade empresarial. Além disso, é o Estado desempenhando a busca do lucro, ou seja, o Estado na busca por lucro e mais receitas, pois, a partir do momento que ele consegue arrecadar mais e ter mais receita, depois ele pode distribuir para a sociedade de uma maneira melhor.

Sendo assim, a ideia das empresas estatais, ou seja, a ideia da atividade empresarial do Estado, é o fato de que ele tem uma estrutura deficitária e que gera prejuízo muito grande. Quando se afirma que o Estado gera prejuízo, é em razão de ele gastar independentemente de ter retorno. Nessa situação, surge o questionamento sobre como o Estado consegue viver e se manter, já que se ele gastar mais do que recebe, ele quebrará. Para que isso seja evitado, o Estado necessita ter uma outra fonte de receita para, assim, poder preencher as despesas.

É nesse contexto que as empresas estatais surgem com um papel importante, ou seja, não se pode menosprezar o papel das estatais. Contudo, é preciso se preocupar com o fato de que a missão principal das chamadas empresas estatais é buscar o lucro. Porém, se não estão buscando lucro, então não estão atingindo o objetivo delas. Observe que o Estado precisa buscar o lucro, porque tem que buscar receita. Diante disso, se trabalhará com o termo empresa estatal como sendo pessoas, mas compreenda que a expressão se refere ao Estado desempenhando atividades de empresa, isto é, o Estado desempenho da atividade empresarial.



ANOTAÇÕES

- Pessoas jurídicas de Direito Privado;
- Criação autorizada por lei (Art. 37, inc. XIX);
- Integrantes da Administração Indireta;
- Exploração da atividade econômica;
 - Prestação de serviço público é exceção.
- Regime Jurídico de Direito Privado;
 - Aplicação subsidiária do Direito Público;
 - Regime híbrido.

Vale ressaltar quando se trata das empresas estatais, está se referindo, obrigatoriamente, as Pessoas Jurídicas de Direito Privado. Lembre-se de que isso faz parte da Administração Pública e a sua criação é autorizada por lei, como dispõe o Art. 37, inc. XIX da Constituição Federal. Entretanto, a criação não é diretamente pela lei; nesse caso, podem haver questões que afirmam que uma sociedade de economia mista é criada por lei, mas a afirmativa está incorreta.

Obs.: apesar de ser Pessoa Jurídica de Direito Privado, integra a administração indireta. Além disso, vale lembrar que, na administração indireta, existem as Pessoas Jurídicas de Direito Público e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, ambas inclusas dentro da administração pública. Além disso, outro aspecto relevante é que a exploração da atividade econômica é a atividade principal. Portanto, quando se tratar de empresas estatais, lembre-se que a regra exploração da atividade econômica.

ATENÇÃO

Sobre isso, é possível que, na questão de prova, não apresente essa característica. Caso apareça, será um reforço de argumentação, mas não precisa necessariamente ser citada. A razão é que as empresas estatais também prestam serviço público, porém essa é uma exceção. Sendo assim, quando a questão de prova fizer referência específica à uma empresa pública ou sociedade de economia mista, na condição de empresas estatais, nesse momento está se trabalhando com a ideia de exploração da atividade econômica, ou seja, a finalidade é buscar o lucro. A prestação do serviço público é excepcional, ou seja, ela não deve nortear o entendimento.

ANOTAÇÕES



Logo, é um ponto de atenção que precisa ser retratado na questão de prova, pois quando presta serviço público é necessário deixar explícito que está prestando serviço público. Isso porque, na regra geral, não são prestadores de serviço público. Quanto aos Correios, vale mencionar que eles nasceram como Pessoa Jurídica de Direito Privado e integrante da administração indireta, na condição de empresa pública. Nesse sentido, os Correios prestam serviço público, porém é exceção. Dessa maneira, não trate como regra quem a exceção. Outra exceção bastante conhecida, além dos Correios, é a Infraero.

É fundamental compreender que as empresas estatais estão vinculadas ao Regime Jurídico de Direito Privado, dentro da administração indireta. Ou seja, são Pessoas Jurídicas de Direito Privado que exploram atividade econômica. Nesse ponto, está se abordando os pontos de supremacia do poder público, do poder de autoridade, a administração pública em um pedestal e em um patamar diferenciado. Sendo assim, particulares e administração pública estão em uma linha de igualdade.

Nesse sentido, esteja bastante atento, pois será preciso deixar de aplicar algumas regras relacionadas às autarquias. Observe que, embora seja a administração pública, é uma Administração Pública de Direito Privado, por meio da qual o Estado irá explorar uma atividade econômica, ou seja, é o Estado particular e cidadão naquele momento. Com isso, há a necessidade de despir o Estado da roupagem de prerrogativas, privilégios, vantagens, imunidades e situações que são conferidas às autarquias.

No que tange à fundação pública, ela se aproxima muitas das autarquias em relação ao Direito Público, mas, em relação ao Direito Privado, elas tendem a ser consideradas como empresas estatais. Obviamente, a exploração de atividade econômica jamais será um objetivo das fundações públicas.

Perceba que, mesmo existindo a incidência do Regime Jurídico de Direito Privado, haverá, obrigatoriamente, a aplicação subsidiária e secundária do Direito Público. Vale enfatizar que empresa pública e sociedade de economia mista seguem o Regime Jurídico de Direito Privado, porém, não em todos os casos. Portanto, predominantemente e em regra, na maioria de suas atividades irá o Regime Jurídico de Direito Privado. No entanto, regras de Direito Público serão aplicadas obrigatoriamente, mas em caráter secundário e subsidiário. Sendo assim, é possível se valer de regras e institutos do Direito Privado. Contudo, necessariamente, se aplica Regime Jurídico de Direito Privado.

ANOTAÇÕES



Em razão disso, é que surge o termo de regime híbrido. Nesse caso, regime híbrido é quando há a mescla entre algumas características de um regime e alguns aspectos de outro regime. Na prova, deve aparecer como Regime Jurídico de Direito Privado. Logo, durante a análise da questão e a depender da forma como ela aborda o tema, se mencionar que é exclusivamente Regime Jurídico de Direito Privado, estará incorreto. O enunciado necessita apresentar que é feita a aplicação do Regime Jurídico de Direito Privado de forma predominante ou apenas que haverá a incidência do Regime Jurídico de Direito Privado. Ou seja, se utilizar palavras como “exclusiva”, o candidato deve marcar como errado, já se usar a palavra “predominante” está correto.

Por exemplo, a questão pode afirmar “A Administração Pública de Direito Privado, composta por empresas públicas e sociedades de economia mista, também denominadas de empresas estatais, devem seguir o Regime Jurídico de Direito Privado exclusivamente”. Observe que o examinador tentou tirar o foco do candidato, direcionando-o ao erro. No que diz respeito ao Direito Público, a prova não precisa obrigatoriamente especificar que, subsidiariamente, o Direito Público será aplicado.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2018/SEAD-AP/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica:
 - a. editam atos administrativos e celebram contratos administrativos, independentemente de sua área de atuação, pois se submetem a regime jurídico de direito público, ainda que se trate de pessoas jurídicas de direito privado, na medida em que integram a Administração pública indireta.
 - b. submetem-se a regime jurídico integralmente de direito privado, não lhes sendo exigida a submissão a normas e princípios de direito público, sob pena de inviabilizar sua participação em igualdade de competição no mercado.
 - c. devem ter previsão em seus estatutos sobre o regime jurídico a que se sujeitam, público ou privado, o que as predará para participação no mercado em igualdade de competição ou observância das normas de direito público, tal como obrigatoriedade de submissão à licitação.

ANOTAÇÕES

- d. são formas de participação do Estado em atividades econômicas, submetendo-se a algumas normas de direito público, em razão da participação pública na composição do capital, embora sujeitas a regime jurídico típico das empresas privadas.
- e. atuam em regular competição no mercado, tal qual as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, e sob regime estritamente privado, a fim de que sua existência não configure ofensa à livre competição.

COMENTÁRIO

a. Lembre-se de que em uma sociedade de economia mista há a prevalência do Regime Jurídico de Direito Privado e ela também explora atividade econômica. Contudo, nesse caso, editar atos administrativos e celebrar contratos administrativos é exceção. Ou seja, em regra, o que a sociedade de economia mista e empresas públicas, na condição de empresas estatais, produzem não são atos administrativos. Na realidade, são chamados de atos da administração, pois, apesar de serem integrantes da administração, ao usar o termo “administrativo” está se referindo ao Direito Administrativo, ou seja, Regime Jurídico de Direito Público. Esteja atento, sociedade de economia mista e empresas públicas podem fazer atos administrativos e contratos administrativos. Entretanto, em regra, na exploração de suas atividades econômicas, elas fazem atos privados, também chamados de atos da administração. Ato da administração não é a mesma coisa que ato administrativo. Nesse sentido, ato da administração é qualquer ato que a administração realiza. Enquanto isso, ato administrativo corresponde ao Direito Público. Sendo assim, as sociedades de economia mista se submetem ao Regime Jurídico de Direito Privado, ainda que se trate de Pessoas Jurídicas do Direito Privado, na medida em que integra a administração indireta. Ou seja, por serem integrantes da indireta, haverá a incidência do Direito Público, porém precisa estar expresso que é secundariamente e subsidiariamente, pois a regra é Regime Jurídico de Direito Privado.

b. A sociedade de economia mista se submete se predominantemente ao Regime Jurídico de Direito Privado. De fato, ela segue o Regime Jurídico de Direito Privado para ficar no mesmo patamar. No entanto, lembre-se de que a predominância do Direito Privado, mas não há uma exclusividade.



ANOTAÇÕES

- c. É essencial recordar que não há maleabilidade da liberdade de se escolher o estatuto, isto é, qual é o regime jurídico aplicado. É a própria lei que autoriza sua criação e define a sua atividade como uma entidade privada, pois será uma Pessoa Jurídica do Direito Privado. Além disso, se tivesse natureza pública, não teria igualdade de competição.
- d. As sociedades de economia mista são formas que o Estado tem para poder participar de atividades econômicas. Ainda, elas seguem o Regime Jurídico de Direito Privado.
- e. Observe que, no enunciado, a questão indica que se tratam de explorados de atividade econômica, logo as sociedades de economia mista terão a mesma aplicação para aquelas que são prestadoras de serviço público. Vale ressaltar que a prestação de serviços públicos é uma situação excepcional. No entanto, não se pode igualar a regra das exploradoras de ordem econômica com as situações excepcionais de prestação de serviço público.

GABARITO

1. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
